

**Nr. 129 Abstimmung eines Führererlasses über die Vereinfachung der Verwaltung. 11./21.
August 1939**

R 43 II/703a, Bl. 128, 130–132, 144–148¹

*Beginn:
Beginn:*

a.: Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 11. August 1939

Geheim

1. Eintragen².
2. Vermerk:

Am 9. August d. J. suchten mich MinDirig. Dr. Medicus, MinDirig. Dan[c]kwerts vom Reichsministerium des Innern sowie MinDir. Gramsch vom Preußischen Staatsministerium auf, um über die Möglichkeit einer Vereinfachung der Verwaltung für den Mob-Fall zu sprechen. Das Ergebnis der Aussprache ist die anliegende Skizze eines Erlasses, den das Reichsministerium des Innern dem Führer vorschlagen möchte. Man verspricht sich im Reichsministerium des Innern von den geplanten Bestimmungen einen größeren Erfolg, wenn sie in der Form eines Führererlasses ergehen, als wenn lediglich der GBV die Anordnung trifft.

Das Reichsministerium des Innern möchte[,] bevor die Angelegenheit weiter vorbereitet wird, darüber unterrichtet sein, ob der Herr Reichsminister und Chef der Reichskanzlei die Form eines Führererlasses für angebracht hält.

3. Herrn *Reichsminister* gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme.
Ich würde die Form eines Führererlasses vorziehen³, obwohl an sich der GBV die geplanten Maßnahmen m. E. von sich aus anordnen könnte. Ein Erlaß des Führers wird wirkungsvoller sein und außerdem ausschließen, daß zunächst die unter Umständen zu erwartenden Kompetenzstreitigkeiten zwischen GBV und GBW entstehen. Ich darf um Weisung für die Herrn Dr. Medicus zu erteilende Antwort bitten.
Die Fassung des Erlasses wird noch in mancher Hinsicht der Nachprüfung bedürfen⁴.

Kr[itzinger]

[Anlage]

*Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Vereinfachung der Verwaltung
Vom ...*

¹ Zum Gesamtkomplex vgl. REBENTISCH, Führerstaat, S. 148–152.

² Der Vorgang erhielt in der Rkei das Aktenzeichen Rk. 370 Bg.

³ Marg. Lammers': „Ich auch.“

⁴ Lammers bemerkte dazu: „Richtig!“ und verfügte am 13. 8. 1939 im übrigen: „Grundsätzlich kann ich mich einverstanden erklären. Einzelheiten werden wohl am besten in einer Besprechung erörtert.“ Kritzinger orientierte darüber am 14. 8. MDgt. Medicus, der eine Sitzung über nachstehenden Entwurf in Aussicht stellte; R 43 II/703a, Bl. 128v.

Zur Freimachung aller irgend verfügbaren Kräfte für die Verteidigung von Volk und Reich verordne ich:

I.

Wo im Verwaltungsverfahren des Reichs, der Länder, Gemeinden und öffentlichen Körperschaften über die erstinstanzliche Beschwerde hinaus eine weitere Beschwerde vorgesehen ist, entfällt sie.

II.

Ist in Gesetzen, Rechts- oder Verwaltungsvorschriften die Entscheidung einer Behörde an die Zustimmung einer anderen Behörde gebunden, so gilt deren Zustimmung als erteilt, wenn nicht die um Zustimmung ersuchte Behörde innerhalb einer Woche nach Empfang des Ersuchens begründeten Widerspruch erhoben hat. Dies gilt nicht für die gegenseitige Beteiligung Oberster Reichsbehörden.

III.

Die Obersten Reichsbehörden sollen mit Verwaltungsentscheidungen (Genehmigungen, Befreiungen usw.), für die nach den bestehenden Vorschriften eine Oberste Reichsbehörde oder eine höhere Verwaltungsbehörde zuständig ist, nachgeordnete Behörden betrauen⁵.

IV.

(1) Den Obersten Reichsbehörden werden die ihrer Aufsicht unterstehenden Körperschaften öffentlichen Rechts unterstellt⁶. Die Obersten Reichsbehörden treffen Bestimmung darüber, ob und inwieweit die Weiterführung der Arbeiten dieser Körperschaften erforderlich ist und welche Aufgaben der Reichs- und Landesverwaltung ihnen zur Erfüllung nach Anweisung (Auftragsangelegenheiten) zu übertragen sind.

(2) Die Obersten Reichsbehörden werden ermächtigt, finanzielle Überweisungen⁷ an private Organisationen ihres Geschäftsbereichs mit sofortiger Wirkung einzuschränken oder einzustellen.

(3) Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, im Benehmen mit der zuständigen Obersten Reichsbehörde Bestimmung über die Erhöhung von Beiträgen durch öffentliche und private Organisationen zu treffen.

V.

(1) Bei allen Dienststellen des Reichs, der Länder, der Gemeinden und öffentlichen Körperschaften sind diejenigen Arbeiten zurückzustellen, deren Fortführung nicht aus Gründen der Landesverteidigung geboten ist⁸.

(2) Der Generalbevollmächtigte für die Verwaltung setzt zu diesem Zwecke nach Anhörung der Obersten Reichsbehörden diejenigen Sachgebiete fest, in denen bis auf weiteres Verwaltungsarbeiten zu unterbleiben haben.

(3) Darüber hinaus ist es in das pflichtmäßige Ermessen eines jeden Behördenleiters gestellt, den Geschäftsbetrieb seiner Dienststelle so zu entlasten, daß diese zur Durchführung der vordringlichsten mit der Reichsverteidigung zusammenhängenden Aufgaben in der Lage ist.

⁵ Neben diesem Absatz Marg. Kritzingers: „So ausnahmslos wohl nicht möglich.“

⁶ Marg. Kritzingers: „Kirchen!“

⁷ Am Rand von Kritzinger korrigiert in „Zuwendungen“.

⁸ Am Rand durch Kritzinger ergänzt: „oder die gesetzlich vorgeschrieben sind (Gerichte, Standesämter usw.).“

VI.

Der Generalbevollmächtigte für die Verwaltung kann nach Anhörung der Obersten Reichsbehörden Bestimmungen zur Vereinfachung der Verwaltung, insbesondere durch Einschränkung des Instanzenzuges über Ziffer I hinaus, treffen.

b.: Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 21. August 1939

Geheim

1. *Vermerk:*

Der anliegende Erlaßentwurf ist heute in einer Sitzung des Unterausschusses des Reichsverteidigungsausschusses für Vereinfachung der Verwaltung durchberaten⁹. Wesentliche Änderungsvorschläge wurden nicht gemacht. Zu V habe ich auftragsgemäß ausgeführt, daß es zweifelhaft sei, ob der Führer mit der Unterstellung der Kirchen unter die staatlichen Behörden einverstanden sein werde. Die Frage werde daher beim Führer zum Vortrag gebracht werden müssen¹⁰.

2. *Herrn Reichsminister gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme.*

Die Anregung des Preuß. Staatsministeriums (vgl. Fußnote zu V) halte ich für annehmbar. Auch in vielen anderen Gesetzen wird der Ausdruck „Körperschaften des öffentlichen Rechts“ gebraucht, ohne daß darunter die Kirchen verstanden werden.

Staatssekretär Stuckart beabsichtigt, morgen den Erlaßentwurf in Berchtesgaden zur Sprache zu bringen.

Kr[itzinger]

Entwurf

Streng vertraulich!

Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Vereinfachung der Verwaltung Vom ...

Die Verteidigung von Volk und Reich erfordert reibungslose Arbeit der öffentlichen Verwaltung. Um sie instandzusetzen, auch unter schwierigsten Verhältnissen ihre Aufgaben gegenüber Volk und Reich zu erfüllen, treffe ich folgende Anordnungen:

I.

(1) Von allen Behörden erwarte ich restlosen Einsatz und schnelle, von bürokratischen Hemmungen freie Entscheidungen.

⁹ Die Weiterbehandlung in diesem Unterausschuß des RVA (s. Dok. Nr. 101 Ziff. B VI 29–30) hatten die StS Stuckart und Posse, MD Gramsch und Kritzinger sowie MDgt. Danckwerts und Medicus gelegentlich der Beratung eines revid. Entwurfs am 16. 8. vereinbart: R 43 II/703a, Bl. 133. Die hierbei aufgestellte Fassung (ebd. Bl. 140–143) entsprach mit Ausnahme zweier Korrekturen (Anm. 11, 13) bereits der unten wiedergegebenen.

¹⁰ Kritzinger hatte in einer Vorlage vom 19. 8. bezügl. der Erstreckung auf die Kirchen Zweifel geäußert, „ob der Führer damit einverstanden sein wird“, und Lammers um Weisung gebeten, „ob ich gegen die Bestimmung Bedenken erheben soll“. Am 20. 8. war er durch MD Meerwald telefon. über den Vorbehalt eines Führervortrags instruiert worden; ebd. Bl. 134.

(2) Die Leiter der Obersten Reichsbehörden sind mir dafür verantwortlich, daß die Zusammenarbeit ihrer Behörden sich reibungslos vollzieht und daß keinerlei der Staatsführung abträgliche Verzögerung eintritt.

(3) Ist im übrigen in Gesetzen, Rechts- oder Verwaltungsvorschriften die Entscheidung einer Behörde an die Zustimmung einer anderen Behörde oder Dienststelle gebunden, so gilt deren Zustimmung als erteilt, wenn nicht die um Zustimmung ersuchte Behörde oder Dienststelle innerhalb einer Woche nach Empfang des Ersuchens schriftlich begründeten Widerspruch erhoben hat.

II.

(1) Bei allen Dienststellen des Reichs, der Länder, Gemeinden und öffentlichen Körperschaften sind diejenigen Arbeiten zurückzustellen, deren laufende Fortführung nicht aus Gründen der Reichsverteidigung geboten ist.

(2) Die Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung und für die Wirtschaft können nach Anhörung der Obersten Reichsbehörden Sachgebiete bezeichnen, in denen bis auf weiteres Verwaltungsarbeit zu unterbleiben hat.

(3) Darüber hinaus ist es in das pflichtmäßige Ermessen eines jeden Behördenleiters gestellt, den Geschäftsbetrieb seiner Dienststelle so zu gestalten, daß diese zur vordringlichen Durchführung der mit der Reichsverteidigung zusammenhängenden Aufgaben in der Lage ist.

III.

(1) Die Obersten Reichsbehörden haben, soweit nicht ein dringendes Staatsinteresse entgegensteht, nachgeordnete Behörden mit den Verwaltungsentscheidungen (Genehmigungen, Befreiungen usw.) zu betrauen, für die nach den bestehenden Vorschriften eine Oberste Reichsbehörde oder eine höhere Verwaltungsbehörde zuständig ist.

(2) Auch der Generalbevollmächtigte für die Reichsverwaltung kann nach Anhörung der zuständigen Obersten Reichsbehörde Verwaltungsentscheidungen auf die dieser nachgeordnete Behörden übertragen.

IV.

(1) In Verwaltungsverfahren des Reichs, der Länder, Gemeinden und öffentlichen Körperschaften entfällt die weitere Beschwerde oder ein gleichartiger Rechtsbehelf gegen Beschwerdeentscheidungen erster Instanz.

(2) An die Stelle der Anfechtung einer Verfügung im verwaltungsrechtlichen Verfahren tritt die Anfechtung im Beschwerdewege bei der vorgesetzten Behörde oder der Aufsichtsbehörde. Die Beschwerdebehörde kann im Hinblick auf die grundsätzliche Bedeutung oder die besonderen Umstände des Einzelfalles statt der Beschwerde das verwaltungsgerichtliche Verfahren zulassen. Geht nach den geltenden Vorschriften der Anfechtung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Entscheidung einer Beschwerdebehörde voraus, so entscheidet diese über die Zulassung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens.

(3) Eine Berufung, Revision oder ein gleichartiges Rechtsmittel gegen eine verwaltungsrechtliche Entscheidung findet nur statt, wenn das erkennende Verwaltungsgericht im Hinblick auf die grundsätzliche Bedeutung oder die besonderen Umstände des Einzelfalles die Berufung oder Revision ausdrücklich für zulässig erklärt.

V.

(1) Den Obersten Reichsbehörden werden die ihrer Aufsicht unterstehenden Körperschaften des öffentlichen Rechts unterstellt. Die bisher mit Aufsichtsbefugnissen ausgestatteten nachgeordneten Behörden erhalten Weisungsbefugnis gegenüber den bisher von ihnen beaufsichtigten Dienststellen.

(2) Die Obersten Reichsbehörden bestimmen, ob und wie weit die Arbeiten dieser Körperschaften einzustellen¹¹ sind sowie ob und welche staatlichen Aufgaben diese zu übernehmen haben¹².

VI.

(1) Die Obersten Reichsbehörden haben Zuwendungen an private Organisationen ihres Geschäftsbereichs mit sofortiger Wirkung einzuschränken oder einzustellen, soweit die Fortführung der Aufgaben dieser Organisationen nicht einem unabweisbaren Staatsbedürfnis entspricht.

(2) Der Reichsminister der Finanzen und die Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung und für die Wirtschaft¹³ können die Erhebung von Beiträgen und Umlagen durch öffentliche und private Organisationen sowie deren Haushaltsführung regeln.

VII.

Die Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung und für die Wirtschaft können nach Anhörung der Obersten Reichsbehörden weitere Bestimmungen zur Vereinfachung der Verwaltung treffen.

VIII.

Dieser Erlass gilt nicht für die Partei, ihre Gliederungen und angeschlossenen Verbände. Für diese ergehen entsprechende Vereinfachungsvorschriften.

Berlin, den ...

Der Führer und Reichskanzler
Der Reichsminister des Innern¹⁴

¹¹ Durch Kritzinger hs. korrigiert aus: „weiterzuführen“.

¹² Anm. der Vorlage: „Reichsminister u. Chef der Reichskanzlei könnte hier mit dem Wunsch nach folgender Einschränkung hervortreten: ‚Die Bestimmungen dieser Ziff. V gelten nicht für die öffentl. Religionsgesellschaften‘. – Preuß. Staatsministerium gab zur Erwägung, die Kirchen überhaupt nicht hier aufzuführen, sondern in einem ‚Begleiterlaß‘ zum Ausdruck zu bringen, daß die Kirchen nicht unter die Ziff. V fallen sollen.“

¹³ Rest des Satzes von Kritzinger hs. korrigiert aus: „regeln die Erhebung von Beiträgen durch öffentliche und private Organisationen.“

¹⁴ Der GBV übersandte eine unwesentlich redigierte Fassung noch am 21. 8. 1939 den Ressorts zur Anbringung etwaiger Einwände, die aber ausblieben. Tags darauf übergab Stuckart Lammers auch persönlich ein Exemplar, am 25. 8. ging der Rkei die Ausfertigung zu; R 43 II/703a, Bl. 149–159. Auf Vortrag Lammers' unterzeichnete Hitler den *Erlaß des Führers über die Vereinfachung der Verwaltung* am 28. 8. 1939 (Anhang, FV 292*), noch vor Kriegsbeginn wurde er am 30. 8. im RGBl. I S. 1535 verkündet. Am 1. 9. teilte der RIM den ORBeh. mit, daß Hitler die Kirchen von Ziff. V (1) des Erlasses ausgenommen wissen wolle; R 43 II/703a, Bl. 160–171. Generell vgl. BACHNICK, Verfassungsreformvorstellungen, S. 113–115.

In einem zehnsseitigen Exposé über die Aussichten einer Verwaltungsvereinfachung zugunsten der Kriegsfinanzierung kam MDgt. Jos. Mayer, Generalref. für den Reichshaushalt im RFM, schon am 10. 9. 1939 zu dem Ergebnis, daß die Exemption der Partei von der Geltung des FÜE diesen zu einem erheblichen Teil illusorisch mache; R 2/21782, unfol. Am 15. 10. 1939 berief der GBV eine „Kommission zur Vereinfachung der Verwaltung“, benannte Grundsätze für deren Arbeit und bat die Ressorts um Benennung von „Vereinfachungsreferenten“; R 43 II/703a, Bl. 209–224; R 2/25113, Bl. 64 f.; R 1501/5450, S. 129–141. Greifbare Ergebnisse ihrer Arbeit sind nicht ersichtlich. Andererseits hatten sowohl Göring wie Frick als GBV Veranlassung, in RdErl. vom 9. bzw. 13. 11. 1939 alle Verwaltungszweige zur angemessenen Betreuung der Bevölkerung in den vielfältigen neuen Belastungen des Krieges anzuhaltend: Jeder Bedienstete, so Frick, sei darauf zu verpflichten, „dem Hilfesuchenden, in welcher Angelegenheit er auch immer die Behörde aufsuchen mag, tatkräftig, hilfsbereit und freundlich zur Seite zu stehen“. Mängel in dieser Hinsicht habe der Behördenleiter durch Verwarnung oder Umsetzung unverzüglich abzustellen, um der Gefahr „einer fortgesetzten und dadurch sich steigenden Verstimmung der Bevölkerung“ zu steuern. Gegen Beamte, die dennoch einen „ungehörigen Ton gegenüber den Volksgenossen“ beibehielten, sei „mit schärfsten Mitteln“ vorzugehen. „Bei allen Maßnahmen muß der Grundsatz im Vordergrund stehen, daß die öffentliche Verwaltung der Bevölkerung eine treue Helferin sein soll. [...] Eingaben, die an der unrichtigen

Stelle eingehen, sind sofort an die richtige Stelle weiterzuleiten. Auch eine an sich nicht zuständige Behörde soll, wenn es irgend möglich ist, selbst sachgemäß und hilfsbereit eingreifen. Dazu müssen alle öffentlichen Stellen auf das engste Zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen.“ R 43 II/424, Bl. 2–7; R 1501/5199, S. 3–5.

Zitierhinweis

Nr. 129 Abstimmung eines Führererlasses über die Vereinfachung der Verwaltung. 11./21. August 1939a. Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 11. August 1939b. Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 21. August 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d129>